

0000021-59.2018.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO JOAQUIM VIEIRA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Antonio Joaquim Veieira Filho, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro

CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

0000021-59.2018.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000021-59.2018.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO JOAQUIM VIEIRA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Antonio Joaquim Veieira Filho, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 177/189.

A denúncia foi recebida em 29/11/2018 (fls. 192/193).

Realizou-se audiência de instrução (cf. fls. 381/382).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva (fls. 403/407).

Já a defesa técnica ofertou os memoriais às fls. 411/428, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório, pleiteando, desta feita, a absolvição do réu com fulcro no princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação da conduta capitulada na denúncia para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Eis o aligeirado relatório. Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Conquanto a materialidade delitiva tenha sido comprovada pelo APFD (fls. 02), pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13 e pelo laudo de fls. 25/29, quer me parecer que não restou suficientemente denotada a prática do delito de tráfico de entorpecentes atribuída ao denunciado.

No ponto, conquanto o réu tenha dito em solo policial que iria receber uma recompensa para transportar a droga até a cidade de Miguelópolis, é bem de ver que ele se retratou em solo judicial e passou a afirmar que, a bem da verdade, a droga seria consumida por ele nesta pequena urbe, impondo-se observar que inexistente elemento de convicção apto a desmentir, quantum satis, a alegada condição de usuário em tela.

Saliente-se que os policiais militares, embora tenham dito que tiveram acesso às mensagens constantes no aparelho celular do denunciado, não se dignaram em detalhar os tais diálogos (fls. 03/04), sem prejuízo da observação de que o laudo juntado às fls. 129/133, embora faça alusão à existência de mensagens aparentemente relacionadas ao tráfico ilícito de drogas, também não contém o detalhamento de um único diálogo dando conta do odioso comércio.

Obtempere-se que o parquet contentou-se com o caráter precário do indigitado laudo, consoante se extrai da manifestação de fls. 443.

Acresça-se que a abordagem policial não ocorrera em circunstâncias sugestivas da prática da delinquência mercantil, v.g. em meio à presença de usuários de drogas ou num local conhecido como ponto de distribuição de entorpecentes, cujo contexto, aliado à diminuta quantidade de droga apreendida se afigura o bastante para caracterizar o fundado estado de dúvida acerca da verdadeira destinação da porção de cocaína, a recomendar o acolhimento do pleito defensivo consubstanciado na desclassificação da infração penal capitulada na peça incoativa para o crime tipificado no art. 28, da Lei de Drogas.

Por fim, este Magistrado comunga do entendimento jurisprudencial no sentido de que a desclassificação para a infração penal de menor potencial ofensivo não enseja a remessa dos autos ao Parquet para que analise a possibilidade de oferecimento das propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo. É que "não pode prevalecer o entendimento literal quanto à norma prevista no artigo 383, §1º, do CPP, que em razão da modificação introduzida pela lei 11.719/2008, autoriza, em consequência de reconhecimento de definição jurídica diversa da contida na denúncia, o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial quando houver a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo. A melhor exegese determina que, em se tratando de lei especial, necessária sua interpretação no conjunto de normas específicas, aplicando-se a norma do Código de Processo Penal apenas como subsidiária, afastando assim a interpretação literal. Não pode, a contrário sensu, uma vez firmada a convicção e já definido, no entender dos ilustres pares, a ocorrência de um determinado crime com a aplicação da respectiva sanção, retroceder o processo quando está ele praticamente no fim. Isso porque, admitir-se a remessa dos autos ao juízo de origem tão somente para que seja analisada a possibilidade de se ofertar proposta de transação penal ofende ao princípio da perpetuatio jurisdictionis" (TJSP; Apelação 0000470-75.2016.8.26.0097; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para desclassificar o crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas e, por conseguinte, para condenar o acusado Antonio Joaquim Vieira Filho às penas de prestação de serviços à comunidade pelo prazo mínimo, bem como à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tudo a ser circunstanciado pelo juiz da execução.

Custas ex lege, observando-se a gratuidade concedida ao sentenciado.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios em favor da defensora

nomeada através do convênio OAB/Defensoria Pública.
Transitado em julgado, arquivem-se.
P.R.I.
Miguelópolis, 17 de novembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito